

国人民银行同期贷款利率标准计算；自2019年8月20日起至实际给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率标准计算）就（2017）京0108民初6103号民事判决书确定的甲房地产公司债务不能清偿部分向叶某承担补充赔偿责任；

三、自本判决生效之日起十日内，张甲在其抽逃出资150万元本息范围内（利息以150万元为基数，自2003年6月10日起至2019年8月19日止，按中国人民银行同期贷款利率标准计算；自2019年8月20日起至实际给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率标准计算）就

（2017）京0108民初6103号民事判决书确定的甲房地产公司债务不能清偿部分向叶某承担补充赔偿责任；

四、自本判决生效之日起十日内，李某在其抽逃出资150万元本息范围内（利息以150万元为基数，自2003年6月10日起至2019年8月19日止，按中国人民银行同期贷款利率标准计算；自2019年8月20日起至实际给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率标准计算）就

（2017）京0108民初6103号民事判决书确定的甲房地产公司债务不能清偿部分向叶某承担补充赔偿责任；

五、驳回叶某的其他诉讼请求。

【法官后语】

本案涉及股东抽逃出资的认定，以及股东抽逃出资的法律后果，而后者中的一个关键问题是抽逃出资股东对公司债权人承担责任范围的认定。

一、股东抽逃出资的认定

公司是以资本为核心的企业组织形式，投资者出资是公司资本形成的基础，因此出资是股东的一项基本义务，抽逃出资行为是违反出资义务的表现之一，而且抽逃出资是比瑕疵出资性质更严重、情节更恶劣的行为，其严重影响了交易安全，给公司及公司债权人的利益带来了重大损害。《中华人民共和国公司法》未对抽逃出资作出清晰界定，但一般认为抽逃出资是指股东已

出资，但在 出资后非法将与其所缴纳出资相应的出资额部分或全部抽回，从而达到不出资

或少出资但保有股东身份目的的行为。根据抽逃出资的概念，构成抽逃出资须符合以下要件：抽逃出资的主体是公司股东；抽逃出资股东具有欺诈的故意；抽逃出资行为是发生在公司成立后，且损害公司权益；股东实施将其缴纳的出资全部或者部分抽走的行为。随着社会经济的发展，在实践中股东抽逃出资的表现形式复杂多样。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第十二条采用列举+兜底方式对抽逃出资行为予以规定。

本案中，作为公司的发起人股东，张甲、李某、秦某均对公司负有出资义务，上述三当事人将出资款于2003年6月4日转入公司验资专用账户验资后，上述款项又于2003年6月9日转入公司名下其他账户，截至2003年6月10日，上述款项又分为13笔转入其他主体账户。作为公司的发起人股东，张甲、李某、秦某在公司设立期间利用短期走账形式完成注册资本的缴纳，该款项仅是用于验资，公司及发起人股东并未对于上述款项的流转作出合理说明，亦无证据显示该款项的流转系用于公司的日常经营，故张甲、李某、秦某明显违反了出资义务，是一种变相逃避出资义务的情形，损害公司权益，应认定为股东抽逃出资。

二、抽逃出资股东的责任认定

抽逃出资行为会严重损害公司、债权人和其他股东的权益，因此，抽逃出资股东需对这些利害关系人承担相应的民事责任。本案主要涉及对公司债权人的民事责任。股东向公司出资的财产，在转移给公司之后就转化为公司财产，未经公司同意，擅自抽逃出资，则侵害了公司的财产权利。在公司作为债务

人 无法清偿债权人的到期债务时，股东抽逃出资的行为亦造成了对公司债权人利益的损害，股东对于公司债权人应当承担何种责任，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第十四条第二款规定，公司债权人请求抽逃出资的股东在抽逃出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任、协助抽逃出资的其他股东、董事、高级管理人员或者实际控制人对此承担连带责任的，人民法院应予支持；抽逃出资的股东已经承担上述责任，其他债权人提出相同请求的，人民法院不予支持。

本案中，叶某请求存在抽逃出资行为的张甲、李某、秦某在抽逃出资本息

范围内对甲房地产公司案涉债务不能清偿部分承担补充赔偿责任于法有据，应予支持。一审中，叶某对其诉讼请求中的利息标准提出明确主张，但一审法院在判项中并未对此予以明确，叶某不服一审判决提出上诉。关于张甲、李某、秦某抽逃出资的利息计算标准问题，应以其各自抽逃出资金额为基数，即张甲以150万元为基数、李某以150万元为基数、秦某以700万元为基数，均自2003年6月10日起至2019年8月19日止，按中国人民银行同期贷款利率标准计算，自2019年8月20日起至实际给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率标准计算。叶某主张的利息计算标准不准确，法院依法予以调整。同时需要说明的是，张甲、李某、秦某如有在其他案件中以其股东出资对公司债务承担补充赔偿责任的金额，应予扣除。

编写人：北京市第三中级人民法院 江惠 李君

股东怠于清算赔偿责任之审查要件

—— 某工程建设公司诉某天然气公司、

某电视台股东损害债权人利益责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03民再104号民事判决书

2. 案由：股东损害公司债权人利益责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人、再审申请人)：某工程建设公司

被告(被上诉人、再审被申请人)：某天然气公司、某电视台

【基本案情】

某工程建设公司与某旅游公司、某技术公司建设工程施工合同纠纷一案，河北省廊坊市中级人民法院（以下简称廊坊中院）于2004年作出（2004）廊民三初字第35号民事调解书，确认某旅游公司偿付某工程建设公司工程款3686996元。后，因某旅游公司未按期履行付款义务，某工程建设公司于2005年向廊坊中院申请强制执行。2006年，廊坊中院查封了某旅游公司名下28亩土地使用权。2011年10月9日，廊坊市国土资源局开发区分局向廊坊中院执行局出具《关于某旅游公司28.8亩土地使用权涉案事宜的函》，载明该地块已经市政府批准规划调整，土地使用权用途变更为公共绿地。2006年1月22日，执行卷宗记载某旅游公司称其公司只有28亩土地使用权，公司已不经营，主要工作是处理债权债务。2011年10月12日，执行法官组织双方谈话，某旅游公司述称公司已经吊销，没有其他收入。2017年6月，廊坊中院作出（2017）冀1091执21号执行裁定书，载明经过财产调查，未发现某旅游公司有可供执行的财产，裁定终结本次执行程序。2018年3月，某工程建设公司向河北省廊坊经济技术开发区人民法院（以下简称廊坊开发区法院）申请对某旅游公司进行强制清算。2018年12月4日，廊坊开发区法院作出（2018）冀1091民算1号之一民事裁定书，载明：“2008年11月9日，某旅游公司被工商行政管理机关吊销了营业执照。现，某旅游公司注册地无工作人员且无任何账册和文件。清算期间，无人向法院移交任何资料，同时亦无人申报债权。因某旅游公司人员均无法联系、未能查到某旅游公司可供分配的财产，无法进行清算。故，裁定终结对某旅游公司的强制清算程序。”

根据工商档案，2001年2月，某旅游公司股东及持股情况为：某技术公司（以土地使用权出资8800万元，持股比例44%），某电视台（以现金出资7400万元，持股比例37%），某广告公司（以现金出资1600万元，持股比例8%），某房地产咨询公司（以现金出资1600万元，持股比例8%），某天然气公司（以实物出资600万元，持股比例3%），各股东向某旅游公司委派了董事和监事。之后某旅游公司各年度《公司年检报告书》中记载的股东情况未有变化。

某工程建设公司向法院提出诉讼请求：因某电视台、某天然气公司作为某旅游公司股东怠于履行清算义务，致使某旅游公司无法清算，故应对(2004)廊民三初字第35号《民事调解书》确定某旅游公司的债务向某工程建设公司承担连带清偿责任。

【案件焦点】

某天然气公司是否应当承担因怠于履行清算义务、导致公司无法清算而承担股东损害债权人利益的赔偿责任。

【法院裁判要旨】

北京市朝阳区人民法院经审理认为：《中华人民共和国公司法》第一百八十条、第一百八十三条规定，公司因依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销而解散，在解散事由出现之日起十五日内，公司应当成立清算组，开始清算。有限责任公司的清算组由股东组成。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(二)》第十八条第二款规定，有限责任公司的股东因怠于履行义务，导致公司主要财产、账册、重要文件等灭失，无法进行清算，债权人主张其对公司债务承担连带清偿责任的，人民法院应依法予以支持。债权人以公司未及时清算、无法清算为由主张清算义务人承担民事赔偿责任应在诉讼时效内提起，即自债权人知道或应当知道其权利受损害之日起三年内主张相应权利。本案中，某旅游公司于2008年11月9日被吊销营业执照，出现解散事由，某旅游公司股东未依法组成清算组进行清算。但是，根据执行案件卷宗记载，2011年10月12日，执行法官主持谈话过程中，某旅游公司将吊销营业执照的事实告知了某工程建设公司。此时，某工程建设公司知道某旅游公司存在法定清算事由，且应当知道某旅游公司的清算义务人未依法履行清算义务，可能损害债权人的合法债权。从此时起算，某工程建设公司提起本案诉讼要求某旅游公司股东承担相应民事责任，明显超过诉讼时效。

北京市朝阳区人民法院判决驳回原告某工程建设公司全部诉讼请求。某工程建设公司不服一审判决，提起上诉。北京市第三中级人民法院判决驳回上诉，

维持原判。某工程建设公司仍不服二审判决，申请再审。北京市高级人民法院裁定提审本案，后撤销一、二审判决，将本案发回北京市朝阳区人民法院重审。

北京市朝阳区人民法院再审经审理认为：本案债权形成于2004年，2005年已对某旅游公司的主要资产约28亩土地使用权进行冻结。根据执行卷宗中相关证据显示，早在2006年，某旅游公司的财产即为该土地使用权，公司已不再经营，主要工作是处理债权债务。后，虽然该土地使用权用途变更为公共绿地，但至今仍登记在某旅游公司名下，并非因股东未履行清算责任导致某旅游公司的主要资产发生变化，故某工程建设公司要求某电视台和某天然气公司承担连带清偿责任缺乏事实及法律依据。2011年10月12日，执行法官主持谈话过程中，某旅游公司将吊销营业执照的事实告知了某工程建设公司，某工程建设公司此时即应当知道某旅游公司存在法定清算事由，且应当知道某旅游公司的清算义务人并未依法履行清算义务，可能损害自身的合法债权。而某工程建设公司却长时间不向股东主张清算责任，直到2018年方才提起强制清算之诉，并在2019年才提起本案诉讼。应当认为某工程建设公司存在怠于主张清算责任的事实，故某工程建设公司的诉讼请求超过诉讼时效，判决驳回某工程建设公司的诉讼请求。

某工程建设公司不服一审判决，提起上诉。北京市第三中级人民法院同意一审法院裁判意见。

北京市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

一、某工程建设公司提起本诉是否超过诉讼时效

我国关于民事案件诉讼时效制度适用的权利范围是民事实体法上的请求权。债权人对公司清算义务人提起的怠于清算赔偿责任为侵权赔偿请求权，根据诉讼时效制度规定应适用诉讼时效期间。关于诉讼时效起算点，《全国法院民商事审判工作

会议纪要》第十六条第二款规定：“公司债权人以公司法司法解释

